

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2957/2533

นายวัชระ เลิศโพธาวัฒนา

โจทก์

บริษัทสุราเจริญไทย จำกัด

จำเลย

บริษัทสุราเจริญไทย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 175)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,203,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 169,168)

ศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่หาหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 145,153)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอุทธรณ์อนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอุทธรณ์อนุญาตแล้วจำเลยก็
ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลย
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ